

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1305/2535

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์

โจทก์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำเลย

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2510 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ข้อกฎหมาย ที่โจทก์ยกขึ้นในอุทธรณ์โจทก์มิได้กล่าวชัดแจ้ง มิได้เป็นข้อที่ยก ขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น และไม่
เป็นสาระแก่คดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของ ศาลแรงงานกลางที่
ยกฟ้องโจทก์ การที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ ของโจทก์เป็นข้ออ้างหลีกเลียง
ข้อกฎหมายของโจทก์โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 9)

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า คำฟ้องโจทก์ไม่บรรยายสภาพของข้อหาเกี่ยวกับ
สิทธิหรือหน้าที่ที่ถูกโต้แย้งสิทธิรวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นของข้อหาตามพระราช
บัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 8ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 31 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 3)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางสั่งฟ้องของโจทก์ว่า คำฟ้องโจทก์ไม่บรรยายอนุญาตสภาพของข้อหาเกี่ยวกับสิทธิหรือ หน้าที่ที่ถูกโต้แย้ง รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักของข้อหา แต่ปรากฏว่าอุทธรณ์ของโจทก์ไม่ได้กล่าวคัดค้านคำสั่งของ ศาลแรงงานกลางว่า ฟ้องของโจทก์ได้บรรยายสภาพของข้อหา เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ที่ถูกโต้แย้ง และข้ออ้างที่อาศัย เป็นหลักของข้อหาไว้แล้วอย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางสั่งฟ้องของโจทก์ว่า คำฟ้องโจทก์ไม่บรรยายอนุญาตสภาพของข้อหาเกี่ยวกับสิทธิหรือ หน้าที่ที่ถูกโต้แย้ง รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักของข้อหา แต่ปรากฏว่าอุทธรณ์ของโจทก์ไม่ได้กล่าวคัดค้านคำสั่งของ ศาลแรงงานกลางว่า ฟ้องของโจทก์ได้บรรยายสภาพของข้อหา เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ที่ถูกโต้แย้ง และข้ออ้างที่อาศัย เป็นหลักของข้อหาไว้แล้วอย่างไร อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ